Cassação sem flagrante e infrações de responsabilidade do proprietário

O artigo 263 do CTB, exige que o infrator conduza o veículo, mas pode ser que por ausência de indicação de condutor, ele tenha inserido no seu prontuário, pontuação por infração cometida com veículo de sua propriedade.

Ou seja, se não for feita a indicação de condutor, na forma do §7º do art. 257 do CTB, a CNH do proprietário do veículo poderá ser cassada, nos termos do inciso V do art. 19 da Resolução 723 do CONTRAN:

> ***V - é possível a instauração do processo de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar a indicação do condutor infrator de que trata o art. 257, § 7º, do CTB.***

Esse trecho do texto legal aqui destacado, corrobora a ideia de que o flagrante é desnecessário.

Porém, há alguns casos em que, pela redação da Resolução 723, se não houver o flagrante, a penalidade não poderá ser instaurada.

É o caso do artigo 19, IV, "a" da Resolução 723 do CONTRAN que diz que: **NÃO será instaurado processo de cassação** ao proprietário do veículo nas infrações originalmente de sua responsabilidade, vejamos:

> *Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação, pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta Resolução, quando:*
> *I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;*
> *[...]*
> ***IV - quando não houver abordagem, não será instaurado processo de cassação do documento de habilitação:***
> ***a) ao proprietário do veículo, nas infrações originalmente de sua responsabilidade;***

Segundo o § 2º do art. 257 do CTB, ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar, **independentemente da identificação do condutor**.

Assim, na regra atual, se a infração cometida for de responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo e, se NÃO HOUVER ABORDAGEM, não poderá ser instaurado processo de cassação da CNH deste condutor.

Vou dar um exemplo: suponhamos que o cliente tenha sido autuado, sem abordagem, por infração ao art. 230, XXII do CTB, ou seja, “conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas”.

Sabemos, olhando a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, bem como a Portaria n° 354 da SENATRAN, que estamos diante de uma infração de responsabilidade do proprietário:

676-9	0	Conduzir veic c/defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas	230, XXII	Proprietário	4 - Média	ESTADUAL/RODOV

Vide: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-354-de-31-de-marco-de-2022-390301324

Isso quer dizer que, se esse proprietário estiver suspenso e estiver dirigindo seu veículo com o farol queimado e NÃO HOUVER ABORDAGEM, NÃO poderá ser instaurado processo de cassação do direito de dirigir deste motorista.